

1517691-79.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

HEBERT LUCAS MARQUES ROCHA

Vistos.

Hebert Lucas Marques Rocha foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 05.08.2022, por volta das 20:30 horas, nos arredores da Rua José Inácio da Silva, bairro Cidade Dutra, vendia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517691-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517691-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

HEBERT LUCAS MARQUES ROCHA

Vistos.

Hebert Lucas Marques Rocha foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 05.08.2022, por volta das 20:30 horas, nos arredores da Rua José Inácio da Silva, bairro Cidade Dutra, vendia, trazia consigo e transportava, para fim de tráfico, 138 porções de maconha, 3.500 porções de cocaína, 07 frascos de lança perfume e 100 porções de crack. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 14/15, 22/24 e 102/104.

Os PMs Gustavo e Emerson estavam em patrulhamento de rotina, em área já conhecida de tráfico, quando avistaram um táxi, cor branca, que notando a presença policial efetuou conversão para outra rua de maneira brusca. Eles então iniciaram acompanhamento, deram sinal de parada, mas não foram atendidos. Após breve perseguição, procederam a abordagem, encontrando no veículo, conduzido pelo réu e a quem reconheceram em audiência, sacolas com entorpecentes no banco traseiro. No caso, eram cocaína, crack, maconha e lança perfume. Ainda na ocasião, Hebert admitiu os fatos.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Afirmou ser taxista e que contraiu uma dívida de drogas, tendo o traficante lhe oferecido, como forma de quitá-la, que fizesse uma corrida transportando os entorpecentes de Iporanga até o Grajaú.

Nesse contexto, a autoria do réu ficou indubitosa, não convencendo a alegação de que agiu premido por dívida, sem amparo em qualquer elemento.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Marco Rogério Freitas como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, a fls. 86, e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 1/6, por conta da grande quantidade, quase dez quilos, o que perfaz em definitivo 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Anote-se que a aplicação do redutor se deu pelo fato do réu ter atuado, depreende-se, na condição de mula, não havendo evidências de que se dedique a atividade criminosa, bem como integre organização criminosa.

Considerando suas condições vantajosas, em especial primariedade e confissão, e ainda a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

A pena imposta impede a substituição por pena restritiva de direitos.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito